

1501448-11.2022.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal; no segundo, incidirá no delito de aparelhagem para a produção de substância entorpecente.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501448-11.2022.8.26.0309 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 25 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501448-11.2022.8.26.0309 - 2022/000620

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

RICHARD AUGUSTO SCARABELINI

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

RICHARD AUGUSTO SCARABELINI, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto nos artigos 33, parágrafo 1º, inciso II e 34, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (concurso material de crimes), porque, no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 11h, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, estaria cultivando pés de maconha, contendo a substância tetrahidrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, estaria possuindo e guardando objetos destinados à produção e preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: estufas com sistemas de iluminação artificial, controle de temperatura e de umidade; uma balança; dois medidores de PH e uma lupa.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da quantidade de drogas apreendida, o afastamento do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, negando-se qualquer benefício.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do flagrante, diante de ausência de prova da validade do consentimento para ingresso dos agentes policiais na residência do acusado, bem como diante da ausência de mandado de busca e apreensão, alegando ter sido a mãe do réu vítima de coação psicológica, diante da presença de agentes do estado fortemente armados, os quais teria informado que havia ordem do Delegado para cumprimento da diligência, pelo que requereu a absolvição. No mérito, pugnou pela absolvição e, em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; bem como o direito de apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

Passo a analisar a preliminar arguida pela Defesa.

Tenho que não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na apreensão do bem elencado na exordial acusatória.

Observe-se que ambas as testemunhas asseveraram que sua entrada na residência do acusado lhes foi autorizada pelos genitores deste. Ademais, esclareceram que se dirigiram ao local por determinação da autoridade policial, haja vista a notícia de que o réu teria sido preso na noite anterior, numa operação em que foram apreendidas grande quantidade de drogas e estufas, sendo que os investigadores tinham conhecimento de que este já havia sido preso por posse e plantação de drogas, com estufa em sua residência, um ano antes.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de defesa do respectivo delegado, o qual ratificou a fundada suspeita que justificou a determinação da diligência que culminou na referida apreensão. Ademais, o depoimento da genitora do réu em juízo foi incapaz de infirmar a prova produzida em juízo, notadamente por seu valor probatório, bem como por restar isolado das demais provas produzidas.

Outrossim, certo que é que nada há nos autos a refutar autorização referida pelas testemunhas. Desta forma, a apreensão do entorpecente e objetos destinados à produção e preparação de drogas foi regular, nada havendo que invalide a apreensão dos bens. Por fim, o boletim de ocorrência e auto de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente.

Assim, não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, laudo pericial de fls. 11/15, laudo de exame químico toxicológico de fls. 16/18, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC), substância entorpecente descrita na denúncia, considerada entorpecente e que possui capacidade para causar dependência física e psíquica, laudo de exame químico toxicológico de fls. 102/104, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação, colhidos em juízo.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o réu negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que a produção de Tetrahydrocannabinol que mantém na sua residência é apenas para sua medicação no tratamento de Hepatite B. Ademais, disse que cultivava o entorpecente há cinco anos e apenas na sua casa.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo.,

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais civis envolvidos na apreensão dos entorpecentes e maquinário destinado a sua produção e preparação.

Não há qualquer irregularidade na oitiva dos policiais, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

Destaco que o depoimento judicial dos agentes de segurança foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que cultivava maconha, além de possuir e guardar objetos destinados à produção e preparação da droga, tais como estufas com sistemas de iluminação artificial, controle de temperatura e de umidade, uma balança, dois medidores de PH e uma lupa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas. Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas e de aparelhagem para produção de substância entorpecente são crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, os tipos penais são compostos por diversos verbos. Logo, tratando-se de tipos penais mistos alternativos, no primeiro caso, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal; no segundo, incidirá no delito de aparelhagem para a produção de substância entorpecente.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas,

implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga. Ademais, equipara-se ao tráfico de drogas a conduta daquele que semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se de todo o exposto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que o acusado praticou o crime previsto no artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei de Drogas, notadamente pela expressiva quantidade de substância entorpecente e maquinário apreendida, o que demonstra a sua destinação ao tráfico, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado. Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de grande quantidade de entorpecentes na residência do acusado não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença de tamanha quantidade de drogas e maquinário. Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado. Outrossim, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelos crimes que lhe são imputados, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

No tocante ao crime de sementeação e cultivo de drogas:

Na primeira fase, observo que o acusado é primário. Contudo, foi surpreendido na posse de grande quantidade de pés de maconha, qual seja, 14 (quatorze) mudas de maconha plantadas em vasos, dentro de duas estufas com sistemas de iluminação artificial, controle de temperatura e de umidade, além de diversos pacotes de sementes, uma balança, dois medidores de PH, uma lupa, diversos fertilizantes e insumos agrícolas, tudo para a preparação das drogas. Desta forma, considerando o baixo estofo moral do acusado e sua vinculação ao odioso comércio, fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que a pena fixada deve ser mantida, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Portanto, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidas pelo agente da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjetivas).

No tocante ao crime de aparelhagem para a produção de substância entorpecente:

Na primeira fase, diante da primariedade do acusado, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal, fixando-a em 3 (três) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, a qual torno definitiva ante a ausência de modificadoras a considerar.

Ademais, não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal (condenação não superior a quatro anos), pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Considerando que os crimes possuem objetividades jurídicas diversas, deverão ser considerados como em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do C.P. Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão aos crimes cometidos, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta

sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar, reforçados ainda mais por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR RICHARD AUGUSTO SCARABELINI, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 33, parágrafo 1º, inciso II e 34, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.900 (mil e novecentos) dias-multa, estabelecida a unidade no mínimo legal, pena esta a ser cumprida em regime fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA